

1501880-31.2022.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2206266/2022 - 01º D.P. GUARULHOS, 26443891 - 01º D.P.

GUARULHOS, 2206266 - 01º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON DE AZEVEDO BARROSO

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

4ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501880-31.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501880-31.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2206266/2022 - 01º D.P. GUARULHOS, 26443891 - 01º D.P.

GUARULHOS, 2206266 - 01º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON DE AZEVEDO BARROSO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA

Vistos.

Jefferson de Azevedo Barroso foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 29 de julho de 2022, por volta das 19h50min, na Alameda Tutóia, nº 201, parte dos fundos, bairro Gopouva, nesta cidade e comarca de Guarulhos, guardava e mantinha em depósito, para fins de tráfico, 792 porções de cocaína, com peso líquido de 507,1 gramas, e 56 porções de maconha, com peso

líquido de 93,4 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que, determinado a praticar o comércio ilícito de entorpecentes, o réu armazenou centenas de porções individualizadas e prontas para entrega ao consumo de terceiros, contendo cocaína e maconha, no interior de uma mochila, acondicionadas em sacos plásticos. Policiais militares foram abordados pelo sobrinho do réu, que pediu ajuda porque o tio estava muito exaltado. Os policiais, então, deslocaram-se para o imóvel indicado, na parte dos fundos onde estava o réu, e tiveram a entrada franqueada. Após perceberem o estado anímico exaltado do réu, os policiais também observaram a preocupação excessiva dele com uma mochila que estava no local e, por isso, efetuaram vistoria, encontrando as substâncias entorpecentes apreendidas. Indagado, o réu informalmente confessou aos policiais que as drogas lhe pertenciam; na Delegacia de Polícia, ele optou por exercer seu direito ao silêncio.

O acusado foi notificado (fl. 107) e apresentou defesa preliminar (fl. 111).

A denúncia foi recebida em 28 de setembro de 2022 (fls. 130/131).

Durante a instrução criminal foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, sendo o réu interrogado ao final.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais. O Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A defesa requereu a absolvição por falta de provas, pena-base no mínimo, reconhecimento do tráfico privilegiado, regime aberto e substituição da pena corporal por restritivas de direito.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Na fase administrativa da persecução penal foram ouvidas duas testemunhas, os policiais militares Rodolfo Zucarelli e Wilson Siqueira Franco.

Rodolfo relatou que, na companhia de seu colega de farda, fazia patrulhamento ostensivo pelo bairro Gopouva quando, na Alameda Tutóia, foram acionados por um transeunte, que disse que seu tio estava muito exaltado, pedindo para averiguar os motivos. Esse transeunte franqueou a entrada no numeral 201 informando que seu tio residia nos fundos do imóvel em apartado. Na residência dos fundos, foram recebidos por Jefferson, este muito exaltado, que permitiu a entrada dos policiais em sua residência. Próximo a Jefferson encontrava-se uma mochila tipo escolar, que o réu mostrou certo desconforto, sendo realizada uma busca no interior dela. Foi encontrado em seu interior cinco sacolas plásticas com um total de 792 unidades de epperdorfs e 03 pedaços tipo tijolos de substância esbranquiçada aparentando tratar-se de cocaína, mais 56 saquinhos plásticos contendo substância esverdeada aparentando tratar-se de maconha. Questionado, Jefferson disse que as substâncias são de sua propriedade. Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado (fl. 03). O policial militar Wilson apresentou relato idêntico (fl. 05).

Perante a Autoridade Policial, o réu optou por permanecer em silêncio (fl. 06).

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais militares foram novamente ouvidos e o réu interrogado.

Wilson relatou que realizava patrulhamento de rotina quando se deparou com um solicitante, que dizia que o réu, seu primo ou tio, era usuário de drogas e estava agressivo dentro da residência. Foi até o local e teve a entrada franqueada ao imóvel. No imóvel encontraram uma mochila, no interior da qual havia entorpecentes. O réu foi abordado e, inquirido, ele admitiu que as drogas lhe pertenciam. O solicitante residia no local, no mesmo quintal, mas em outra casa; ele informou que talvez houvesse drogas na residência do réu. A mochila estava na cozinha ou sala, em uma cadeira, no meio de roupas. A maconha e cocaína já estavam prontas para venda; havia pedras grandes de crack. O réu aparentava ter feito uso de drogas. Não foi apreendido dinheiro ou anotações relativas ao tráfico de drogas.

Rodolfo relatou que estava em patrulhamento quando se deparou com um cidadão que informou que seu tio havia acabado de sair da cadeia e estava exaltado no fundo da sua casa. Foi até o local e, com autorização do solicitante, foi até o local onde estava o réu. Franqueada a entrada ao imóvel, notou que o réu estava preocupado com uma mochila; no interior dessa mochila foram encontradas diversas porções de

maconha e cocaína. O réu admitiu que as drogas lhe pertenciam e disse que era usuário de entorpecentes. Só o réu estava na casa. Não se lembra se foi apreendido dinheiro, acredita que não.

Jefferson tinha drogas na sua residência, mas elas se destinavam ao seu uso. Não obstante a manifestação da combativa defesa, a pretensão acusatória é procedente.

A materialidade do crime encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 10/12), laudos de constatação prévia (fls. 18/20) e de exame químico-toxicológico (fls. 73/75), os quais constatarem no material apreendido a presença de cocaína e tetrahydrocannabinol, substâncias previstas na Portaria SVS/MS nº 344/98.

A autoria é certa e recai sobre o acusado.

O encontro das drogas apreendidas em poder do réu é fato incontroverso, sendo por ele confessado e, também, relatado pelos policiais militares.

Os policiais militares, vale destacar, narraram com detalhes as circunstâncias da detenção dos réus e encontro das drogas. Relataram que faziam patrulhamento ostensivo quando foram acionados por um transeunte, que disse que seu tio estava muito exaltado em casa. Franqueada a entrada ao imóvel pelo referido transeunte, foram à residência dos fundos e encontraram o réu em estado anímico alterado, o qual permitiu sua entrada. Visualizaram uma mochila próxima ao réu e perceberam o desconforto dele com o objeto, o que ensejou a revista, sendo encontradas em seu interior as porções de drogas.

A quantidade de entorpecentes apreendida (792 porções de cocaína e 56 de maconha) é absolutamente incompatível com a figura do usuário. Demais disso, para adquirir esses entorpecentes, o réu teria que despende pelo menos R\$ 10.000,00, o que seria impossível diante da sua situação financeira, visto que desempregado.

Assim, a alegação do réu de que as drogas se destinavam ao seu uso não encontra respaldo nos autos.

Nesse passo, cabalmente provado que o réu praticou o crime que lhe é imputado.

Passo à dosimetria da pena.

As circunstâncias judiciais do art. 59 do Estatuto Repressivo não são inteiramente favoráveis ao réu.

Não existem nos autos elementos que permitam valorar negativamente a sua personalidade ou conduta social. As circunstâncias, consequências e motivos do crime são absolutamente normais à espécie. Tratando-se de crime contra a saúde pública, não há comportamento vitimológico a ser analisado.

O acusado, no entanto, registra Maus antecedentes. Analisando a sua certidão criminal (fls. 31/33), constata-se a existência de três condenações definitivas contra o réu. Nesta primeira etapa, valoro como as condenações sofridas nos processos nº 0015010-85.2010.8.26.0050, da 21ª Vara Criminal de São Paulo, com trânsito em julgado em 24.06.2013, e nº 0068167-82.2000.8.26.0224, da 3ª Vara Criminal de Guarulhos, com trânsito em julgado em 09.01.2004.

Além disso, Jefferson agiu com acentuada culpabilidade, porquanto cometeu o crime durante o cumprimento de pena anteriormente aplicada em razão da prática de outro crime, encontrando-se em regime aberto (fl. 45), o que demonstra descaso com a punição recebida do Estado.

Cumprir salientar que aqui é reconhecido o desvalor da conduta social do réu que pratica um crime durante o cumprimento de pena. Não se está a valorar a condenação propriamente dita, o que será feito na fase seguinte. Nem se diga, portanto, que há violação ao princípio do ne bis in idem. A propósito:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

1. Na linha da orientação firmada nesta Corte, justifica a exasperação da pena-base a circunstância de o crime ter sido cometido enquanto a ré cumpria pena em regime menos rigoroso.

2. Ademais, "não há falar em bis in idem com a reincidência valorada na segunda fase, relativa ao crime que cumpria pena em regime aberto, haja vista que a reincidência denota reprovação por haver reiterado prática delitiva após o trânsito

em julgado de um crime anterior; por outro lado, o cometimento desse crime durante o regime progredido traiu os fins da pena, em especial a ressocialização, motivo pelo qual é devido incremento da pena dosada" (HC n.408.726/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/5/2018, DJe 30/5/2018).

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1072244/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 24/04/2019)

As circunstâncias do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 também não são favoráveis ao acusado. A quantidade de entorpecentes é considerável e há variedade de drogas.

Além disso, foi apreendida cocaína, droga de alta nocividade.

Em razão dessas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a básica acima do piso legal, em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase do cálculo, presente a atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal, pois o réu confessou a prática delitiva.

Presente, ainda, a agravante de reincidência, uma vez que Jefferson foi definitivamente condenado no processo nº 1512462-95.2019.8.26.0050, da 22ª Vara Criminal de São Paulo, com trânsito em julgado em 02.06.2020, pelo que elevo a pena em 1/6, o que resulta em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Não há causa de aumento ou diminuição de pena. Não é possível a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que Jefferson é reincidente.

Assim, torno definitiva a pena acima estabelecida.

Fixo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

Em razão da reincidência e quantidade de pena aplicada, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena no regime fechado.

O tempo de prisão cautelar não autoriza a realização da detração prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

A quantidade de pena aplicada e a reincidência impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de sursis.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar o réu Jefferson de Azevedo Barroso, por violação ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no piso legal.

O réu não poderá recorrer em liberdade, pois seu histórico criminal indica que faz da prática de crimes um meio de vida, havendo fundado receio de que volte a delinquir caso seja prematuramente solto. No mais, como ele respondeu preso ao processo, não se justificaria a soltura neste momento. Recomende-se o réu ao estabelecimento em que se encontra.

Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei nº 11.608/03. Porém, concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita.

Com o trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, com a devida comunicação ao IIRGD. Em seguida, expeça-se guia de recolhimento definitivo.

Em caso de recurso, expeça-se, de imediato, guia de recolhimento provisória.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Guarulhos, 21 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA